

1500322-26.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... De fato, em relação ao crime de roubo, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas. De fato, embora não se desconheça a importância da palavra da vítima nos crimes de roubo, certo é que, se por um lado, por ter sofrido diretamente a ação, ela está mais capacitada a reproduzir os fatos, devido a este mesmo aspecto não dispõe de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500322-26.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2058440/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 23336253 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 673/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 675/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA, 2058440 - 02º D.P. PIRACICABA, 673/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2058440/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELITON FERNANDO DE CAMPOS

Réu Preso

Contr. nº 2022/000265

Aos 17 de maio de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu ELITON FERNANDO DE CAMPOS (preso nosso PII Guareí). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Daniela Cristina dos Santos Previdi e PM Bruno Eduarodo da Silva Murari.

Ausente a testemunha comum: PM Diego Aneceto Bortoleto Aguado

Antes do início da audiência, foi realizada uma fotografia do acusado e de duas outras pessoas que guardavam semelhança com ele para que fossem exibidas às vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP e conforme determinado, o que foi aceito pelas partes (imagem exibida durante a audiência). Antes do início da audiência foram realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que conforme artigo 8º do provimento CSM nº 2651/22, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o

aplicativo Teams/Microsoft, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da vítima, o réu permaneceu sem contato visual com a mesma, fora da sala de audiência virtual.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Daniela e PM Bruno) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) PM Diego, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ELITON FERNANDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 2 de março de 2022, por volta das 13 horas, na avenida Dois Córregos nº 371, bairro Dois Córregos, nesta cidade e comarca, ELITON FERNANDO DE CAMPOS subtraiu para si, mediante grave ameaça, o veículo da marca Toyota, modelo Etios, de cor branca e placas originais EUZ-6350 (fls. 24), avaliado em R\$ 70.000,00 (fls. 88), pertencente à vítima Daniela Cristina dos Santos Previdi (fls. 8). Em seguida, na rua Veridiana Aparecida Elesbão nº 840, bairro Glebas Natalinas, nesta cidade e comarca, o réu adulterou sinal identificador do mesmo veículo. Apurou-se que o indiciado abordou a vítima quando ela estacionava seu veículo no pátio da Escola Estadual "Pedro Moraes Cavalcanti". ELITON anunciou o "assalto" com a mão na cintura, sob a camisa, como se estivesse armado; ato contínuo, mandou que Daniela não reagisse e a fez entregar seu automóvel. Por fim, o indiciado assumiu a direção do Etios e fugiu na condução do veículo. Policiais Militares foram informados do roubo, bem como que o veículo se encontrava na rua Veridiana Aparecida Elesbão nº 840, onde o réu residia com sua irmã. Nesse local, os PMS surpreenderam o indiciado logo após ele haver adulterado a placa original do veículo, modificando-a para EUZ 6858, o que fez mediante a aposição de fita adesiva preta em dois de seus caracteres. O processo teve trâmite regular, conforme fls. 109, 136 e 139/140. A materialidade delitativa foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/16 e 17/18, pelo auto de avaliação de fls. 88/89, pelo laudo pericial de fls. 123/131 (conclui que a placa do veículo foi modificada para EUZ-6858) e pelos depoimentos colhidos (fls. 4/8). A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Na fase informativa, o réu disse que roubou o carro para usar "crack" (fls. 9/10). No interrogatório judicial, o réu confessou a subtração do carro. Negou "voz de assalto". Disse que levou o veículo à chácara onde mora com a mãe. Não sabe quem adulterou a placa, pois, no momento da abordagem, estava fumando crack com um amigo. A vítima Daniela disse que, assim que adentrou o estacionamento da escola com seu conduzido, foi abordada pelo réu, que anunciou o assalto, fazendo menção a estar armado, com a mão sob a camisa. O acusado tomou a direção do veículo e fugiu (fls. 8). Em Juízo, Daniela contou que trabalha na escola. Estava colocando o carro dentro do estacionamento. Ele disse que queria o carro para fugir e que estava armado. Colocou a mão sob a cintura. Entregou o carro. O réu saiu cantando pneu. Na Delegacia, reconheceu o acusado pessoalmente. Em audiência, reconheceu o réu entre duas outras pessoas. O policial que recuperou o carro disse que as placas haviam sido alteradas com fita isolante. O PM Murari explicou que foi informado do roubo do Etios. Houve um segundo chamado, via COPOM, dizendo que o veículo estava

dentro de uma residência. No local, visualizou o veículo. O réu estava mexendo na placa. Pelo chassi, confirmou-se que o veículo pertencia à vítima. Sem controvérsia fática, a condenação é de rigor. A adulteração do sinal identificador do carro foi comprovada pelo laudo pericial. Para o STJ, tal crime se caracteriza em caso de aposição de fita adesiva: “[...] Hipótese em que o acórdão recorrido se encontra alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o delito descrito no art. 311 do CP resta configurado com a simples adulteração do sinal do veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade do agente - se era ou não para cometer outros delitos - e a ausência de utilização do veículo. Precedentes (HC n. 388.126/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1834864/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). No tocante à pena, verifica-se que o réu possui antecedentes desabonadores e é multirreincidente (fls. 110/115), o que impõe o aumento da pena na primeira e segunda fase. Tal cenário demonstra que o regime fechado é necessário e adequado. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ELITON FERNANDO DE CAMPOS foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal, consoante fatos descritos na inicial acusatória. Recebida a denúncia, a ação penal transcorreu regularmente, realizando-se a audiência de instrução, debates e julgamento nesta data. Finda a fase probatória, o representante do MP se manifestou pela procedência da ação penal, sustentando estarem provados os fatos descritos na denúncia. Contudo, a pretensão ministerial não encontra suporte nos autos. De fato, em relação ao crime de roubo, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas. De fato, embora não se desconheça a importância da palavra da vítima nos crimes de roubo, certo é que, se por um lado, por ter sofrido diretamente a ação, ela está mais capacitada a reproduzir os fatos, devido a este mesmo aspecto não dispõe de condições de oferecer relato isento de parcialidade e fatores emocionais. Ademais, em razão do nervosismo concreto decorrente da situação criada, o relato da vítima tende a apresentar versão distorcida da realidade, razão pela qual suas declarações não servem, por si só, de fundamento para eventual condenação. No mesmo sentido são as lições de Gustavo Henrique Badaró que observa que: “Todo meio de prova tem seu valor relativo. Com maior razão, no caso da oitiva do ofendido, suas palavras devem ser recebidas com grande reserva, pelo seu inegável interesse no resultado do processo. Quem for vítima do crime, ao prestar suas declarações, pode ser levado pela paixão, pelo ódio, pelo ressentimento ou pela emoção ao narrar os fatos como lhe pareçam convenientes, e não como eles efetivamente ocorreram [...] Embora não se possa excluir, a priori, o valor das declarações do ofendido, justamente por se tratar de prova precária e muito sujeita às distorções, a declaração do ofendido, quando isolada, e sem estar corroborada por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais, não pode ser considerada fundamento suficiente para a condenação” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 555). Assim, aquilo que disse a ofendida deveria encontrar suporte em outros elementos probatórios, porém, no caso dos autos, verifica-se que não há testemunhas presenciais do ocorrido, já que os policiais responsáveis pela prisão do acusado se limitaram a atuar na apreensão do veículo. Assim, e considerando que a confissão da pessoa acusada deve ser recebida com cautela, já que seu valor é relativo, requer-se seja o réu absolvido dessa acusação, consoante art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Crime de adulteração de sinal de veículo automotor: A denúncia também imputa ao réu a conduta tipificada pelo art. 311 do Código Penal porquanto ele teria adulterado a placa do veículo subtraído, ao inserir fita isolante em dois numerais. Ocorre que tal conduta é atípica. Isso porque, conforme se infere do art. 114 c. c/ art. 115, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a placa, por si só, não constitui sinal identificador. Dessa forma, tem-se que a conduta praticada pelo acusado não se amoldou ao tipo do art. 311 do Código Penal, assim redigido: “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”. Se a placa, na forma da legislação de trânsito, não é

sinal identificador, a conduta do agente que a adultera não se enquadra na descrição típica do art. 311 do Código Penal. A conduta praticada pela pessoa acusada, portanto, não se amoldou ao tipo objetivo do art. 311 do Código Penal. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme se infere da seguinte passagem do acórdão: “O art. 311 do CP dispõe que é crime: “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”. Certo é que o objeto material deste delito é o número do chassi ou outro sinal identificador, componente ou equipamento do veículo automotor. Sinal identificador, por sua vez, é qualquer dado, marca ou sinalização inserta no veículo para individualizá-lo ou simplesmente facilitar sua identificação, como a numeração do chassi. Assim, pratica o delito o sujeito que conscientemente altera ou remarca o número ou o sinal individualizador do veículo, não sendo necessário que saiba sobre a origem ilícita do bem. No caso em apreço o veículo Fiat Stilo não estava com sua placa original (MTB-3333), mas sim com a placa HGZ-5267 que, na verdade, pertencia ao veículo Ford Ranger XL 2007/2008, chassi 8AFER13P38J111473. Assim, não houve adulteração na placa MTB-3333, que pertencia ao veículo Fiat Stilo e que foi subtraído no estado do Espírito Santo da vítima Eustáquio Prata Júnior. Na verdade, o acusado Ozziel colocou uma placa referente a um outro veículo - Ford Ranger -, devidamente registrada no Detran no Fiat Stilo. Tal ato não configura adulteração de sinal identificador, porquanto tal substituição não impossibilitou a identificação do veículo, sendo necessário ressaltar que a placa, por si só, não consiste em sinal identificador [...]” (TJMG Apelação Criminal 1.0394.08.084540-4/001, Relator(a): Des.(a) Vieira de Brito, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2009, publicação da súmula em 02/10/2009). Na mesma linha, tem-se que não foi vulnerada a fé pública, bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Código Penal. A uma, porque a placa, por si só, não é um sinal identificador, não tendo sido alterados o chassi ou monobloco do veículo, conforme já pontuado. A duas, porque a adulteração da placa mediante fita isolante deve ser considerada como falsificação grosseira, tanto que observando o laudo do exame feito sobre o veículo, logo constata-se a falsidade; in casu, a falsificação consistiu no acréscimo de uma fita preta para “transformar” os numerais “3” e “0” em “8”. Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CRIME. ART. 311, DO CP. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. A alteração de placa de veículo automotor, mediante a substituição por outra, pintada e acrescida de letra de papelão, mediante colagem, se constitui em adulteração grosseira, por ser incapaz de ocultar a sua identificação. APELO PROVIDO” (Apelação Crime, Nº 70055372759, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 05-09-2013). E a três, porque segundo o policial ouvido nesta audiência, apenas uma das placas foi adulterada, deixando claro que sua conduta não ofendeu a fé pública, bem jurídico tutelado. Assim, por todos esses ângulos, resta claro que a conduta é atípica. Da aplicação da pena: Em caso de condenação, a Defensoria Pública requer a fixação da pena no mínimo legal, compensação integral entre reincidência e confissão, permanecendo a pena no mínimo. Em relação ao crime do artigo 311, do CP, caso se entenda pela tipicidade da conduta, requer-se seja reconhecido o crime tentado, posto que o acusado teria sido surpreendido quando ainda colocava fitas isolantes nas placas, que não estavam colocadas no veículo subtraído, de modo que é possível dizer que o crime não chegou a se consumar. Requer-se, por fim, seja fixado o regime inicial diverso do fechado, considerando ainda o tempo de prisão cautelar (art. 387, § 2º, do CPP).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

ELITON FERNANDO DE CAMPOS, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, caput, e no artigo 311, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 2 de março de 2022, por volta das 13 horas, na avenida Dois Córregos nº 371, bairro Dois Córregos, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça, o veículo da marca Toyota, modelo Etios, de cor branca e placas originais EUZ-6350 (fls. 24), avaliado em R\$ 70.000,00 (fls. 88), pertencente à vítima Daniela Cristina dos Santos Previdi

(fls. 8).

Consta, ainda, que, em seguida, na rua Veridiana Aparecida Elesbão nº 840, bairro Glebas Natalinas, nesta cidade e comarca, ELITON adulterou sinal identificador do mesmo veículo.

Narra, a denúncia, que o acusado abordou a vítima quando ela estacionava seu veículo no pátio da Escola Estadual "Pedro Moraes Cavalcanti". Eliton anunciou o "assalto" com a mão na cintura, sob a camisa, como se estivesse armado. Ato contínuo, mandou que a vítima não reagisse e a fez entregar seu automóvel. Por fim, o acusado assumiu a direção do Etios e fugiu na condução do veículo.

Narra, por fim, que Policiais Militares foram informados do roubo, bem como que o veículo se encontrava na rua Veridiana Aparecida Elesbão nº 840, onde o acusado residia com sua irmã. Nesse local, os PMS surpreenderam Eliton logo após ele haver adulterado a placa original do veículo, modificando-a para EUZ 6858, o que fez mediante a aposição de fita adesiva preta em dois de seus caracteres. O acusado foi preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 16/03/2022 (fls. 109). O réu foi citado (fls. 136).

Defesa preliminar apresentada às fls. 139/140. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 142).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor requereu o acolhimento da denúncia, com condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade dos crimes.

A Defesa pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta em relação ao delito do artigo 311 do CP.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelos boletins de ocorrência de fls. 11/16 (roubo) e fls. 17/18 (apreensão e entrega do veículo), pelo auto de reconhecimento de fls. 23 (vítima reconheceu o acusado), laudo pericial de fls. 123/131, o qual atestou que, no local onde foi localizado o veículo, também "foi encontrada uma das placas, já adulterada com fita isolante em seus números, sendo a placa original EUZ -6350; a adulteração visava transformar a placa em EUZ-6858" (com fotografias às fls. 130), e pela prova oral.

Vejamos:

Na fase extrajudicial (fls. 09/10), o réu permaneceu silente.

Interrogado em juízo (gravação), o acusado negou os crimes. Disse que, no dia dos fatos, depois que a vítima desceu do carro, tomou as chaves da mão dela e o subtraiu. Negou ter empregado violência ou grave ameaça contra ela. Afirmou que não simulou estar armado, com a mão na cintura, sob a camisa. Alegou que, após a subtração, levou o carro para sua casa e saiu para usar droga. Negou ter retirado as placas do automóvel e adulterado uma delas com fita adesiva. Disse que foi abordado pelos policiais na rua de trás de sua casa, onde estava usando entorpecente.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase informativa (fl. 08) e sob o crivo do contraditório (gravação), a vítima declarou que trabalha como professora na escola Pedro Moraes Cavalcanti e, no dia dos fatos, quando entrou no estacionamento da instituição, foi abordada pelo acusado. Afirmou que ele colocou a mão na cintura sob a camisa e disse estar armado, anunciando o roubo e exigindo que ela desembarcasse e lhe entregasse o veículo e dinheiro. Disse-lhe que não tinha dinheiro e lhe entregou somente o automóvel. De posse do carro, o acusado empreendeu fuga sentido Rodovia do Açúcar. Disse que, na Delegacia, reconheceu sem dúvidas o acusado como o autor do roubo e recebeu seu veículo de volta, o qual estava sem as placas, as quais não viu. Na audiência de instrução, novamente reconheceu o acusado, que foi colocado ao lado de outras duas pessoas, como autor o crime.

Anoto que não há por que se descrever da palavra e do reconhecimento feito pela vítima, eis que não há motivos para fazer uma falsa acusação contra o réu, pessoa

que sequer conhecia anteriormente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em casos como este, é de suma importância a palavra da vítima:

“Roubo. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, CP. Preliminar acatada para declarar a absolvição pelo crime de associação criminosa e demais roubos, reconhecida na sentença. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mentes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. A res foi detida juntamente com a motocicleta pertencente à mãe do acusado. Réu manteve-se em silêncio não oferecendo qualquer versão exculpatória. A Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Majorantes bem reconhecidas - Uso de arma de fogo e concurso de agentes comprovados mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mentes ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso improvido”. (TJSP - Apelação Criminal 0048214-08.2019.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 12/01/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - Recurso da defesa - Pleito absolutório - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Reconhecimento procedido pela vítima e declarações por ela prestadas que se revestem de valor probatório - Provas testemunhais que comprometem sobremaneira o réu, desmentindo a pueril versão por ele apresentada - Condenação mantida - Recurso da acusação - Pleito de reconhecimento da majorante atinente ao emprego de arma - Cabimento - Desnecessidade de apreensão e submissão da arma à perícia - Precedentes - Pena redimensionada - Regime inicial fechado único adequado. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido”. (TJSP - Apelação Criminal 1500830-23.2019.8.26.0616. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Camilo Léllis - j. 17/12/2020) - g.n.

No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que “a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova” (AgRg no AREsp 1.557.476/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO - j. 18/02/2020) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ - j. 18/08/2020) - g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no HC 574.604/PR. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 16/06/2020) - g.n. A palavra da vítima encontra amparo nas declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

De fato, o policial militar Bruno Eduardo da Silva Murari, ouvido na fase informativa (fls. 04/05) e sob o crivo do contraditório (gravação), declarou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando foram informados via COPOM sobre um roubo que acabara de acontecer. As informações davam conta de que um indivíduo, simulando estar armado, mediante grave ameaça à vítima, havia subtraído um veículo Etios, placas EUZ 6350, e empreendido fuga. Passaram a diligenciar na busca do veículo e receberam nova informação, via COPOM, de que uma mulher havia "denunciado" seu irmão, informando que ele havia chegado em casa com um veículo "possivelmente produto de ilícito". De posse do endereço informado, compareceram ao local e foram recepcionados pela denunciante Diovana, a qual confirmou a informação de que Eliton estava com o veículo, nos fundos da residência. Ela autorizou o ingresso no imóvel e lá localizaram o acusado adulterando uma das placas do veículo com fita isolante. Constataram que o veículo estava sem as duas placas. Uma delas não foi encontrada. Conseguiram identificar que o carro era produto de crime pelo número do chassi.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo policial militar Diego Aneceto Bortoleto Aguado, extrajudicialmente (fls. 06/07).

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou

entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos da vítima e dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que o réu, mediante grave ameaça, roubou o veículo da vítima e, na sequência, tentou adulterar seus sinais identificadores, alterando dois dígitos numéricos da placa mediante uso de fita adesiva.

De fato, a vítima descreveu com clareza como se deu a ação criminosa, sendo muito firme em suas declarações no sentido de que o réu empregou grave ameaça contra ela, simulando estar armado. Ela ainda realizou o reconhecimento do réu tanto na fase informativa (fls. 23), como em audiência.

Embora tenha negado o emprego de grave ameaça, o réu confessou a subtração do automóvel, o qual foi encontrado pouco depois do crime na posse dele.

Não há dúvidas, dessa forma, de que cometeu o crime de roubo consumado.

No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, também ficou demonstrado, mas na forma tentada.

A prova oral, aliada ao laudo pericial acima citado, comprovaram a materialidade do delito.

Quanto à autoria, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que surpreenderam o réu adulterando uma das placas do automóvel com fita adesiva.

Neste contexto, é de ser afastada a negativa do acusado, não havendo dúvidas de que o réu foi o autor da adulteração e o fez agindo com o dolo do crime do artigo 311 do CP.

Registro que a adulteração de placas do automóvel, ainda que por fita adesiva, configura o crime em comento, porque a placa é um dos sinais identificadores do veículo automotor.

O tipo penal em questão está inserido no Título X do Código Penal, que trata dos "Crimes contra a fé pública", e cujo objetivo é a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor.

A remoção, troca ou alteração de placas de licenciamento de veículo enquadram-se nos núcleos do tipo penal em exame, pois podem configurar mudança, alteração por meio de qualquer modificação, remarcação com alteração ou colocação de nova marca, revelando o propósito do agente de evitar a identificação da infração penal

precedente, desviando a atenção e dificultando a atuação dos agentes da segurança pública, na medida em que, ocorrido o crime precedente, as atenções estarão voltadas para a localização de veículo com determinada placa, não mais existente. Como sabido, a placa é sinal identificador externo obrigatório do veículo, nos termos do art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro.

Destarte, não há como se acolher a tese defensiva de que a conduta praticada pelo réu não configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Nesse sentido, orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 157, § 2º, I E II, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INOVAÇÃO RECURSAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ADESIVA. TIPICIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. OFENSA A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A questão suscitada pela defesa, a respeito da nulidade decorrente do indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, além de ser indevida inovação recursal, não foi suscitada ou apreciada na origem, não estando prequestionada. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (ut, AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017). 3. Inaplicável o princípio da consunção à hipótese - reconhecendo a incidência do ante factum impunível -, seja porque os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e o furto afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé pública e de outro o patrimônio - e, também, porque o primeiro não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro (ut, HC 640.667/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/03/2021). 4. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 5. Agravo não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 1828958/SE. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 11/05/2021) - g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DA FINALIDADE DO AGENTE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DA FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. O delito em exame tem como objetivo resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, visando, também, preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado. Em consonância com o afirmado no acórdão a quo, consuma-se o delito com a própria adulteração ou remarcação de qualquer sinal identificador do veículo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a tipicidade da conduta prevista no art. 311 do Código Penal com a prática de todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca o número do chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). [...] Hipótese em que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o delito descrito no art. 311 do CP resta configurado com a simples adulteração do sinal do veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade do agente - se era ou não para cometer outros delitos - e a ausência de utilização do veículo. Precedentes. (HC n.

388.126/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 4. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp 1834864/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. J. 19/11/2019) - g.n.

Também da Instância Especial:

"...Com efeito, o dolo na conduta restou evidente, na medida em que o acusado possuía o escopo de evitar a identificação de sua motocicleta, beneficiando-se, assim, de todas as formas. A placa do veículo é o primeiro sinal que o identifica, quer na atividade pública de fiscalização de trânsito (infrações administrativas) ou da polícia (localização de veículos produtos de crimes), além das atividades na vida privada (controle de estacionamento, pedágios etc.). Desse modo, a adulteração de número (ou letra) da placa do motociclo, com fita isolante, qualquer que seja a intenção do agente (pois o tipo penal não exige fim específico), configura o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor...." (Apelação nº 0026023-83.2010.8.26.0405, 14ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Walter da Silva, j. 23.03.2017).

Entretanto, é caso de se reconhecer a tentativa, uma vez que, por circunstâncias alheias à sua vontade, o réu não conseguiu consumir a infração.

De fato, ele foi flagrado pelos policiais logo após ter retirado as placas do veículo, no momento em que estava adulterando uma delas com fita adesiva, transformando-a de EUZ-6350 para EUZ-6858.

Ele sequer a havia recolocado no automóvel.

Dessa forma, foi impedido de consumir a adulteração.

De rigor, portanto, o reconhecimento da tentativa, não havendo, nesse contexto, que se falar em falsificação grosseira, eis que o réu sequer havia consumado a alteração.

No sentido de que é cabível a tentativa no delito do artigo 311 do CP:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (FORMA TENTADA). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo arguindo preliminar de nulidade por inversão na colheita das provas, absolvição por falta de provas e pedido subsidiário de incremento da fração redutora da tentativa.

Desprovimento. 1. Inexistência de nulidade pela inversão na colheita das provas. Malgrado o teor do art. 400 do CPP, a concentração de atos processuais de caráter instrutório deu-se antes do interrogatório do réu, não se vislumbrando prejuízo à ampla defesa, garantia a se compatibilizar com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, também de acento constitucional. A realização da oitiva da vítima não gerou prejuízo que se visse demonstrado no caso em tela (pas de nullité sans grief - art. 563 CPP). Ademais, a prova foi colhida por precatória, o que comporta uma exceção à ordem procedimental regular, por força do princípio da especialidade, na regra do art. 222, § 1º, do CPP, como já reconhecido por ocasião do julgamento do writ - HC 16.2097759-71. Precedentes. 2. Aptidão do acervo probatório. Materialidade derivada das provas técnicas e orais. Presença de mixa mantendo o automóvel ligado (aptidão pericialmente provada) e depoimentos da vítima C.A.F.S. e dos policiais militares comprovando a pertinência das acusações. Autoria certa, haja vista o flagrante próprio e o teor das provas orais. Policial. Valor testemunhal. Precedentes. Inadmissibilidade de descrimen negativo num Estado democrático de Direito. 3. Inviabilidade em maior redução pela tentativa.

Demonstrando as provas que o acusado, atuando em comparsaria com menor, já havia substituído as placas frontais do automóvel e estava prestes a fazer o mesmo com a traseira, há forte grau de aproximação, no iter criminis, com a consumação, daí a pertinência da redução mínima. Negado provimento" (TJSP; Apelação Criminal 0006713-65.2015.8.26.0066; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).

Registro, por fim, não há que se falar em absorção do delito do art. 311 do Estatuto Repressivo pelo roubo, porquanto, "as condutas praticadas são autônomas, de sorte que a consumação de um dos crimes independe da prática do outro. Ademais, as vítimas lesadas e os bens jurídicos tutelados diferem, na medida em que o crime de roubo ofende a pessoa que se viu privada de seu patrimônio, enquanto a adulteração de sinal identificador de veículo automotor é delito que vulnera o

Estado e a fé pública.” (Apelação Criminal nº 0025800-54.2014.8.26.0482, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 8ª Câmara Criminal, j. 20.10.2016).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. OFENSA A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Evidenciado que o pedido de aplicação à hipótese do princípio da insignificância não foi objeto de cognição pela Corte de origem, resta afastada a possibilidade deste Superior Tribunal de Justiça apreciar tal questão, sob pena de indevida supressão de instância. 3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, mostra-se inviável a aplicação do princípio da consunção à hipótese - reconhecendo a incidência do ante factum impunível -, seja porque os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e o furto afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé pública e de outro o patrimônio - e, também, porque o primeiro não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro. 4. A adulteração do sinal identificador do veículo, ainda que tenha facilitado o furto, restou consumado no momento em que o paciente se utilizou da fita isolante pra alterar uma letra e um número da placa do carro que alugou para trabalhar como motorista de aplicativo, servindo, dentre outros, também para afastar eventuais penalidades por infrações cometidas no trânsito. Além de conduta independente, não se trata de meio usual ou fase de preparação para o furto. 5. Se as instâncias ordinárias entenderam que os crimes perpetrados pelo paciente configuram condutas independentes, tendo aplicado o concurso material, alterar este entendimento envolve reexame de fatos e provas, providência incabível na estreita vias do habeas corpus. 6. Writ não conhecido”. (STJ - HC 640.667/RS, QUINTA TURMA. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - j. 09/03/2021) - g.n.

Neste sentido: “A conduta do acusado de adulterar a placa não ocorreu como consequência lógica do delito patrimonial, nem sendo indispensável à prática do crime último. Têm-se aqui condutas autônomas e delitos absolutamente independentes, o que a impedir a consunção pretendida. Daí a acolhida integral da denúncia” (TJSP; Apelação 0059327-32.2014.8.26.0050; Relator (a): Julio Caio Farto Salles; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017). Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do réu por infração ao aos artigos 157, caput, e 311, este c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, passo à individualização das penas.

O réu possui maus antecedentes conforme F.A. de fls. 102/108 e certidão de objeto e pé de fls. 110/115, sendo duas vezes condenado por roubo, nos processos nº 0021210-40.2008.8.26.0451, dessa 1ª V.C. (fls. 113/114) e nº 0021428-63.2011.8.26.0451 da 3ª V.C. local (fls. 114), e ambas as penas julgadas extintas em 11/08/2016.

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no referido recurso extraordinário, decidiu a Corte Suprema que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, podendo subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao

acusado.

Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo as penas-base em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa para o roubo, e três anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Reconheço a agravante da reincidência, sendo, inclusive, específica em relação ao roubo, eis que, conforme FA e certidão acima mencionadas, o réu possui duas condenações por crime de roubo (no processo nº 0004479-51.2017.8.26.0451 da 3ª V.C. local, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 11/02/2020, cf. fls. 112; e no processo nº 0015591-51.2016.8.26.0451 dessa 1ª V.C., cuja execução da pena privativa se iniciou em 22/02/2017, cf. fls. 112/113) e uma condenação por lesão corporal e ameaça (no processo nº 0014249-05.2016.8.26.0451 da 4ª V.C. local, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 29/10/2018).

Assim, aumento das reprimendas para cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa para o crime de roubo e quatro anos e um mês de reclusão e doze dias-multa para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Inexistem atenuantes. Anoto que não há como se reconhecer a confissão porquanto ele negou a adulteração e, quanto ao roubo, embora tenha admitido a subtração, negou elementar do tipo penal, qual seja, o emprego de grave ameaça contra a vítima.

Não há causas de aumento das penas.

Em razão da tentativa e considerando que o "iter criminis" não foi longamente percorrido, diminuo as penas do crime do artigo 311 do CP para um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e quatro dias multa.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, as penas deverão ser somadas, eis que os crimes foram cometidos em concurso material, perfazendo seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e dezesseis dias-multa.

Em razão da quantidade de pena imposta, da espécie de um dos crimes pelo qual o réu está sendo condenado (roubo), o que revela maior periculosidade, pois praticado mediante grave ameaça contra pessoa, e devido aos maus antecedentes e à tripla reincidência, inclusive específica, determino que inicie o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais (pena superior a quatro anos, réu triplamente reincidente, inclusive específico e crime cometido com grave ameaça à pessoa).

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e dezesseis dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Por não haver condições de determinar a situação financeira do réu, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Diante do exposto e